



RESOLUCIÓN DIRECTORAL UGEL. TOCACHE N°0116

Tocache, 31 de enero de 2023

VISTO:

El memorando N°0043-2023-GRSM-DRE-UGELT/D de fecha 31 de enero de 2023, el Informe N°004-2023-GRSM/DRE/UGEL-T/PPADD/RMEN, de fecha 31 de enero de 2023 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (12) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante OFICIO N°00036-2023-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN fecha 06/01/2023, precisa a la UGEL Tocache, realizar las siguientes acciones, para el caso de:

El profesor profesor Roger Melanio Laguna Pérez

Con Resolución Directoral N°002133 de fecha 07 de octubre de 2022, se resuelve:

ARTICULO 1°.-IMPONER sanción administrativo disciplinario de **DESTITUCIÓN** del servicio con vigencia a partir de su debida notificación al Prof. **ROGER MELANIO LAGUNA PEREZ** Docente/ Director de la IEN°0053-Caserío Rivero del Espino- Tocache, Región San Martín, por presunto delito de la Libertad Sexual en la modalidad de Tocamientos indebidos transgrediendo por acción y omisión su; Deber(ha vulnerado los derechos fundamentales a la libertad, intimidad igualdad y dignidad(indemnidad sexual) libre de desarrollo, bienestar y el respeto mutuo a sus alumnas) en ejercicio de la función docente. (...)

Mediante Resolución Directoral N°002146 de fecha 20 de octubre de 2022 se resuelve:

ARTICULO 1°.-DECLARAR FUNDADA, en todos sus extremos el recurso de Reconsideración formulado en contra de la Resolución Directoral N°002133 de fecha 07 de octubre del año 2022, en el cual se dispone Sanción Administrativa Disciplinario de **DESTITUCIÓN** del servicio docente al profesor **ROGER MELANIO LAGUNA PEREZ**, Docente nombrado y designado como DIRECTOR de la I.E. N°0053 del caserío Rivera del Espino, jurisdicción del Distrito y Provincia de Tocache; Región San Martín y el Aplicación del Derecho al Debido Proceso se dispone ARCHIVAR DEFINITIVAMENTE EL PRESENTE PROCESO en cumplimiento a todas las pruebas presentadas en donde se desvirtúan los hechos imputados(...).

Que, con respecto a la Resolución Directoral N°002146 de fecha 20 de octubre de 2022, se resuelve:

ARTICULO 1°.-DECLARAR FUNDADA, en todos sus extremos el recurso de Reconsideración formulado en contra de la Resolución Directoral N°002133 de fecha 07 de octubre del año 2022, en el cual se dispone Sanción Administrativa Disciplinario de **DESTITUCIÓN** del servicio docente al profesor **ROGER MELANIO LAGUNA PEREZ**, Docente nombrado y designado como DIRECTOR de la I.E. N°0053 del caserío Rivera del Espino, jurisdicción del Distrito y Provincia de Tocache; Región San Martín y el Aplicación del Derecho al Debido Proceso se dispone ARCHIVAR DEFINITIVAMENTE EL PRESENTE PROCESO en cumplimiento a todas las pruebas presentadas en donde se desvirtúan los hechos imputados(...).

Que, se puede apreciar de la resolución mencionada líneas arriba, en ningún artículo se menciona la reincorporación del mencionado docente, a sabiendas que del proceso administrativo disciplinario a recaído en la figura de la prescripción.





000116

Es menester indicar que bien claro está, lo que se indica en el OFICIO N°00036-2023-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN fecha 06/01/2023, para el mencionado docente "Ahora bien, para la reincorporación del profesor Roger Melanio Laguna Pérez en el marco de la Ley N°29944, Ley de Reforma Magisterial, si bien se adjunta la Resolución Directoral N°002146 de fecha 25 de octubre de 2022, que; Declara fundado el recurso de reconsideración formulado en contra de la Resolución Directoral N°002133 de fecha 07 de octubre del año 2022, considerando que el citado profesor, es un docente nombrado y designado como Director de la I.E. N°0053 del caserío Rivera del Espino, sin embargo, tal como se señaló en los párrafos precedentes el cargo que ocupaba el profesor previo a su destitución es el cargo de profesor con funciones de director, y no el cargo de director designado como se consigna en la resolución, en ese sentido, corresponde adoptar las medidas correctivas..." (numeral 5)".



En el presente caso habiéndose emitido la Resolución Directoral N°002146 de fecha 20 de octubre de 2022, donde se resuelve declarar fundado el recurso de reconsideración interpuesto por el impugnante; por lo que corresponde acatar lo que ordena en dicho acto motivado, en consecuencia, corresponde **ORDENAR, SU REINCORPORACION** a su centro de labores en las mismas condiciones en la que venía laborando (CONDICION DE DOCENTE NOMBRADO); es así que corresponde que el responsable de NEXUS informe a su despacho el código que tenía el docente antes del momento de la baja, para que pueda ser insertado en el acto resolutorio de su reincorporación.



Al respecto se debe tener presente el siguiente amparo legal, del TUO de la Ley N°27444, **Artículo 261.- Faltas administrativas:**

261.1 Las autoridades y personal al servicio de las entidades, independientemente de su régimen laboral o contractual, incurren en falta administrativa en el trámite de los procedimientos administrativos a su cargo y, por ende, son susceptibles de ser sancionados administrativamente suspensión, cese o destitución atendiendo a la gravedad de la falta, la reincidencia, el daño causado y la intencionalidad con que hayan actuado, en caso de: (numeral 7)

7. Dilatar el cumplimiento de mandatos superiores o administrativo o contradecir sus decisiones.

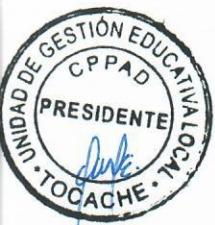
Que, el presente caso no es una situación administrativa que no pueda dar solución la UGEL Tocache o sus funcionarios, por cuanto en otras UGEL se ha dado casos similares o iguales, en el cual se adjunta la Resolución Directoral UGEL Leoncio Prado N°004627 fecha 06/12/2019 (como casuística), por el cual debe tener presente, el Director de la UGEL Tocache, el Jefe de Operaciones de la UGEL Tocache, para que a futuro no les recaiga algún tipo de denuncia penal o administrativa, por presuntamente estar dilatando el presente caso o en su defecto se está perjudicando al administrado quien es el Prof. Roger Melanio Laguna Pérez, el cual debe de volver a su plaza de nombrado, a través de la figura de la reincorporación y subsanando el error material (cargo de funciones de Director y no el cargo de Director designado) tal como indica el OFICIO N°00036-2023-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN fecha 06/01/2023.

Que de conformidad con el D.S N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1º motivación del acto administrativo; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".

Al respecto, el Tribunal Constitucional ha precisado que "El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, por lo

demás, pueden y deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso".

En función a ello, la motivación de resoluciones permite "evidenciar que el fallo es una decisión razonada en términos de Derecho y no un simple y arbitrario acto de voluntad de quien está llamado a juzgar, en ejercicio de un rechazable -en nuestra opinión- absolutismo judicial".



Que, de conformidad con la Ley General de Educación N° 28044, Ley de la Reforma Magisterial N° 29944 y su D.S N° 004-2013-ED y su modificatoria según D.S N° 007-2015-MINEDU, D.S N° 004-2019-JUS, que aprueba el TEO de la ley N° 27444, Ley N° 31638 Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 y en uso de las facultades conferidas por el D.S N° 015-2002-ED.

SE RESUELVE:



ARTICULO 1°.- REINCORPORAR a la carrera pública magisterial al Prof. Roger Melanio LAGUNA PÉREZ, identificado con DNI N°00992737, **a partir de su debida notificación, mediante acto resolutivo como docente nombrado** y con funciones de dirección a la IE. N°0053-Caserío Rivera del Espino, jurisdicción del Distrito y Provincia de Tocache, región San Martín y en el código de plaza NEXUS (1174113111C2) y **escala magisterial 1 y categoría remunerativa 1**, que tenía hasta antes del momento de su baja en dicho sistema. MOTIVO conforme a las observaciones realizadas mediante OFICIO N°00036-2023-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN fecha 06/01/2023; y por los fundamentos y considerando expuestos en la presente resolución.

ARTICULO 2°.- EXTRAIGASE copias de la presente resolución a fin de que se derive a la Oficina de Personal, Oficina de Escalafón, al Responsable de NEXUS, Oficina de Planillas, Presidente de la CPPADD, y al MINEDU-DITEN, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR al responsable de Secretaría General, notificar al interesado de acuerdo a ley, dentro de los plazos establecidos.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE



Mg. JORGE DANNY SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
TOCACHE

NOTIFICACION N° 017-2023

ANTECEDENTE : Memorando N° 043-2023-GRSM-DRE-UGELT/D.
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISION : 31-01-2023.

De conformidad con el artículo 18º de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación

1.-RESOLUCIÓN DIRECTORAL UGEL N°0116-2023
REINCORPORAR A LA CARRERA PUBLICA MAGISTERIAL

A.-DATOS DE LA PERSONA: :

NOMBRE : PROF. ROGER MELANIO LAGUNA PÉREZ
DOMICILIO : Jr Jacinto Laslagunas s/n
DNI N° : 70992734
CORREO ELECTRONICO: melaco22@gmail.com
FECHA NOTIFICACION : 31/01/2023 **HORA:** 5:24


FIRMA


HUELLA DIGITAL

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra caractrística:	

Levanto la presene acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :
DOMICILIO :
DNI N° :

VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:


FIRM


HUELLA DIGITAL




ROSA C. SILVA GERMANY
SECRETARIA GENERAL
C.M. 8000078280


NOTIFICADOR